

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2252 -
2254/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้า
คอนกรีตอัดแรง

โจทก์

บริษัทแชนบีโก้บ้านและที่ดิน จำกัด กับ
พวก

จำเลย

บริษัทแชนบีโก้บ้านและที่ดิน จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแชนบีโก้คอมเมอร์เชียล
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอิงครัตน์ สมุทรโคจร ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา คดีมีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะได้ โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดย
เรียกบริษัทแชนบีโก้บ้านและที่ดิน จำกัด เป็นจำเลยที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแชนบีโก้

คอมเมอร์เชียล เป็นจำเลยที่ 2 และนางอิงครัตน์สมุทรโคจร เป็นจำเลยที่ 3

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ ทนายโจทก์ และทนายจำเลยทั้งสามตกลงทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกันว่า จำเลยทั้งสามยอมชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 270,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2529 โดยจำเลยจะนำเงินสดไปชำระให้ โจทก์ ณ ที่ทำการของโจทก์ หากผิดนัดยอมให้บังคับคดีได้ทันที และยอมเสียเบี้ย ปรับฐานผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ของเงินจำนวน 270,000 บาท นับแต่วันผิดนัด เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อจำเลยทั้งสามชำระเงินดังกล่าวให้โจทก์แล้ว โจทก์ จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องคดีอาญาที่ฟ้องไว้เกี่ยวกับเช็คทั้งหลายในคดีทั้งสาม จำนวนนี้ และจะไม่ดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คเหล่านี้กับจำเลยอีกต่อไป โจทก์กับ จำเลยยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวและไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดอีก ศาลชั้นต้นพิพากษา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาดังกล่าวและขอให้เรียก โจทก์จำเลยมาทำความตกลงกันใหม่ โดยจำเลยจะมาตกลงด้วยตนเอง

ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อม ในวันนัดพร้อมจำเลยแถลงไม่ขอปฏิบัติตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ แต่โจทก์ยืนยันจะบังคับตามคำพิพากษายอม จึงตกลง กันไม่ได้

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 109,108)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทั้งสามทะเลากการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 3 ได้นำโฉนดที่ดินรวม 3 แปลงมาวางเป็นหลักประกัน พร้อมกับได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 80,90,93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี มีกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2529 มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทะเลากการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี มีกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2529 มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทะเลากการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ